כג' באלול התשפ"ב
19 בספטמבר 2022

**הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל) (תיקון), התשפ"ב-2022**

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[1], ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה לאמר:

תיקון שם

1. בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), התשע"ה-2015[2] (להלן - התקנות העיקריות), בשם התקנות במקום "תקנות" יבוא "הוראות".

החלפת מונחים

2. בתקנות העיקריות בכל מקום, למעט בסעיף 3(ג), סעיף 1 לתוספת הראשונה בהגדרת "רופא מומחה", וסעיף 5(9) לתוספת הראשונה, במקום "תקנות" יבוא "הוראות", במקום "בתקנות" יבוא "בהוראות", במקום "בתקנה משנה" יבוא "בסעיף קטן" ובמקום "המפקח" יבוא "הממונה", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה.

תיקון תקנה 2

3. בתקנה 2 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב) מבטח רשאי להוציא פוליסה שתכלול הרחבה לפוליסת ניתוחים".

תיקון תקנה 3

4. בתקנה 3(א) לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:

"(4) הנחה בדמי הביטוח כל עוד ההנחה תקפה בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות".

תיקון התוספת הראשונה

5. בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות -

(1) בסעיף 4(א), בסופו יבוא "למעט אם מקרה הביטוח נגרם בשל תאונה";

(2) בסעיף 5 -

(א) בפסקה (3) במקום "יופי, אסתטיקה" יבוא "אסתטיקה, קוסמטיקה" ובפסקת משנה (ב) במקום "ניתוח לקיצור קיבה" יבוא "ניתוח בריאטרי";

(ב) בפסקה (7) במקום "שירות המבוטח בגוף ביטחוני או משטרתי, או בשל השתתפות פעילה בפעילות צבאית או משטרתית" יבוא "פעילות בעלת אופי צבאי".

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 1254.
[2] ק"ת התשע"ה, עמ' 1882

תיקון התוספת השנייה

6. בתוספת השנייה לתקנות העיקריות -

(1) בפסקה (2) במקום "21" יבוא "מעל 20";

(2) בפסקה (3) במקום "31" יבוא "מעל 30";

(3) בפסקה (4) במקום "41" יבוא "מעל 40";

(4) בפסקה (5) במקום "51" יבוא "מעל 50";

(5) בפסקה (6) במקום "56" יבוא "מעל 55";

(6) בפסקה (7) במקום "61" יבוא "מעל 60";

(7) בפסקה (8) במקום "66" יבוא "מעל 65";

תחילה

7. תחילתן של הוראות אלה ביום י' בשבט התשפ"ג (1 בפברואר 2023).

תחולה

8. תקנות אלה יחולו על פוליסות ניתוחים שיונהגו או יחודשו במועד תחילתן של תקנות אלה או לאחריו.

כ"ג באלול התשפ"ב (19 בספטמבר 2022)

(חמ 3-5092___)

_____
משה ברקת
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

דברי הסבר

**לסעיפים 1 ו-2**

במסגרת תיקון 32 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **החוק**), הועברו הסמכויות לפי סעיף 38 לחוק משרד האוצר לממונה. עודכן שם התקנות כך שמעתה יקראו הוראות, בהתאם ללשון סעיף 38 לחוק.

**לסעיף 3**

נקבע כי מבטח יהיה רשאי לשווק הרחבה לפוליסת ניתוחים, בכפוף לאישור פוליסת ההרחבה בהתאם לסעיף 40 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

**לסעיף 4**

כיום, שיעור ההנחות שהחברות מעניקות בעת רכישת פוליסה משתנה הן בגובה ההנחה על פי אחוזים והן ביחס לתקופת הזמן שבה ההנחה תקפה. הדבר מקשה על יכולתו של המבוטח להשוות בין תנאי הפוליסות השונות. לכן, נקבע כי ההנחה תינתן בשיעור קבוע לתקופה של עשר שנים לפחות. זאת על מנת לסייע למועמד לביטוח להשוות בין הפוליסות בחברות השונות.

**לסעיף 5**

עודכנו מספר נושאים בפוליסה התקנית הקבועה בתוספת לתקנות העיקריות ולהתאים את ההוראות ביחס אליהם להוראות שנקבעו במסגרת הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לפוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ס-2022:

1. נקבע כי במסגרת תקופת האכשרה בת 90 הימים הקבועה בתוספת לא ייכלל מקרה ביטוח שנגרם בשל תאונה.
2. נוסף לחריג בעניין ניתוח שנועד למטרות יופי גם המונח "קוסמטיקה". כמו כן, נמחקו המילים "ניתוח לקיצור קיבה" ונקבע במקומו מינוח מקצועי מתאים ורחב יותר "ניתוח בריאטרי" הכולל את מרבית הניתוחים המבוצעים כיום.
3. ביחס לחריג של מקרה ביטוח שאירע עקב פעילות מלחמתית, צומצמה תחולת החריג באופן שהפוליסה מחריגה רק מקרים שנגרמו עקב פעילות מלחמתית, איבה או פעילות בעלת אופי צבאי.

**לסעיף 6**

בהתאם לשינוי בתוספת שבוצע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פוליסת בריאות בסיסית), התשפ"ב-2022, עודכנו גילאי התוספת כך שתהיה התאמה.